

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3910/2531	อัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	นางสาว วัน ทนีย์ เอนอิง	จำเลย
	ผู้ประกัน	จำเลย
	นาย ทอง สุข ได้ตอบ กับพวก	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 119, มาตรา 198 ทวิ

ผู้ประกันยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นเกินกำหนด 15 วันศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์ ผู้ประกันอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ประกันดังนี้ เท่ากับว่าศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้นคำสั่งดังกล่าวเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 198 ทวิ วรรคสาม

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยในข้อหาลักทรัพย์ ผู้ประกันทั้งสองผิดสัญญาประกัน ศาลชั้นต้นสั่งปรับผู้ประกัน ผู้ประกันยื่นคำร้องขอลดค่าปรับ ศาลชั้นต้นลดค่าปรับให้และอนุญาตให้ผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ถ้าไม่ชำระงวดใดงวดหนึ่งให้บังคับคดีต่อไปเต็มตามสัญญา ผู้ประกันชำระค่าปรับจำนวนหนึ่งแล้วไม่ชำระค่าปรับอีกศาลชั้นต้นจึงบังคับคดีผู้ประกัน ต่อมาผู้ประกันยื่นคำร้องขอชำระค่าปรับอีก ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าเมื่อผู้ประกันผิดนัดชำระค่าปรับจึงต้องบังคับคดีต่อไปเต็มตามสัญญาให้ยกคำร้อง ผู้ประกันที่ 2อุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่า ผู้ประกันยื่นอุทธรณ์เกิน

กว่า15 วัน จึงไม่รับอุทธรณ์ ผู้ประกันที่ 2 อุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
สั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งผู้ประกันทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ผู้ประกันที่ 1 มิได้อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น คำสั่งศาลชั้นต้น
ย่อมถึงที่สุด ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยฎีกาของผู้ประกันที่ 1 สำหรับฎีกาของผู้ประกัน
ที่ 2 นั้น ปรากฏว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ประกันที่ 2 ผู้ประกันที่
2อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยก
คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ประกันที่ 2 เท่ากับว่าศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำปฎิเสธ
ของศาลชั้นต้น คำสั่งดังกล่าวเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา198 ทวิ วรรคสาม ผู้ประกันที่ 2 จึงไม่มีสิทธิฎีกาคัดค้านคำสั่งของศาล
อุทธรณ์ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยฎีกาของผู้ประกันที่ 2เช่นกัน ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกา
ของผู้ประกันทั้งสองไม่ชอบ"

พิพากษายกฎีกาของผู้ประกันทั้งสอง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ